

Nr. 18 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 2. Februar 1939, 11 Uhr

R 1501/144350, unfol. Niederschrift des RIM¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[KÜNFTIGE ORGANISATION DER STRASSENBAUVERWALTUNG]

Die durch die Denkschrift des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen vom November 1938 aufgeworfenen Fragen der Organisation der Straßenbauverwaltung wurden am 2. Februar 1939 in einer von dem Herrn Minister² geleiteten Besprechung erörtert. An der Besprechung haben teilgenommen:

– 1.

Vom Reichsinnenministerium: Staatssekretär Pfundtner, MinDirektor Dr. Surén, MinDirigent Schattenfroh, MinDirigent Dr. Danckwerts, MinDirigent Dr. Medicus, Landrat Dr. Storz, Reg.Rat Dr. Trautwein,

– 2.

Generalinspektor Dr. Todt mit Präsident Bauder (Technisches Landamt Ludwigsburg), MinRat Schulze-Fielitz, Oberreg.Rat Schattenmann,

– 3.

Oberpräs. Stürtz, Berlin, Oberpräs. Dr. Meyer, Münster i. W., Vizepräs. Flottmann, Breslau, Landeshauptmann Haake, Düsseldorf, Landrat Meister, Delitzsch, Landrat Westerkamp, Osnabrück, Landrat Thoma, Schongau.

¹ Abschrift in: R 1501/131130, Bl. 239–241. Der Sitzung lag die Denkschrift Todts vom 30. 11. 1938 zugrunde: ARH V, Nr. 255. Am 10. 1. 1939 waren die OP und RStH vom RIM zur Stellungnahme dazu aufgefordert worden (ebd. Anm. 8), und am 17. 1. hatte Todt in einem Privatdienstschreiben RM Frick an seine kürzliche Zusage erinnert, „daß mit den ewigen Widerständen der Kommunalabteilung Ihres Ministeriums gegen meine Wünsche nun doch Schluß gemacht werden sollte“: „Nachdem nunmehr seit 5 Jahren in der Frage der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung die Kommunalabteilung des Innenministeriums immer das Gegenteil von dem will, was ich als mein Ziel betrachte, und nachdem meine Gedanken sich immer mehr durchgesetzt haben, trotz entgegenstehender Weisung der Kommunalabteilung“, sei es an der Zeit, die Frage der Landstraßen II. O. (Kreisstraßen) „generell und endgültig zu bereinigen“, und zwar durch Übergang auch des letzten Drittels dieser Straßen in Landes- bzw. Provinzialverwaltung. Diese Anordnung müsse von Frick selbst kommen, „da die Kommunalabteilung zäh an der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung durch die Kreise festhält und jeden einzelnen Kreis, bei dem ich die Übertragung der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung beantrage, nur nach Kampf aufgibt“. Besonders dringlich sei die Zusammenfassung des desolaten Straßenwesens im Sudetengau; R 1501/144350. Dieses Schreiben hatte Frick am 18. 1. StS Pfundtner mit folg. hs. Weisung zugeleitet: „Ich wünsche, daß die Anträge Dr. Todts – *unbeschadet des Grundsatzes der Einheit der Verwaltung* – nunmehr beschleunigt – *nötigenfalls nach neuer Chefbesprechung* – bis spätestens 1. 4. 39, im Sudetenland sogleich verwirklicht werden. Vorläufige Mitteilung an Todt.“ Pfundtner faßte diese Weisung in einer Vorlage vom 27. 1. 1939 als Zustimmung zur Verstaatlichung der Landstraßen II. O. auf, unter der Bedingung, „daß diese staatliche Verwaltung bei der inneren Verwaltung verbleibt und demgemäß in der Mittelinstanz beim Oberpräsidenten (Innenministerium der kleineren Länder) und in der Kommunalinstanz bei einem – geschäftsführenden – Landrat geführt wird. Ihre Bedenken bestanden m.E. nur darin, ob die Landkreise nicht daneben noch eigenes bautechnisches Personal für sonstige Aufgaben benötigten“. Hierüber solle mit einigen Landräten verhandelt werden, zu denen er auch wenige OP und Todt selbst zuzuziehen empfehle. Frick veranlaßte daraufhin noch am 27. 1. die Einladung zu dieser Chefbesprechung. Todt sagte mit Schreiben vom 31. 1. sein Erscheinen zu, obgleich er angesichts des sehr kurzfristigen Termins und der erwarteten Konfrontation mit einem handverlesenen Kreis von Verwaltungsleuten einen Überrumpelungsversuch der Kommunalabt. argwöhnte. Ebd. Zum Gesamtkomplex vgl. STELBRINK, Preuß. Landrat, S. 201 ff., hier 230–234. – Sprecher vom Bearb. hervor-
gehoben.

² Wilhelm Frick.

Der *Herr Minister* umschrieb einleitend den Fragenkreis, dessen Erörterung aufzeigen sollte, wo die derzeitige Organisation der Straßenbauverwaltung verbesserungsbedürftig sei und wie eine etwa notwendige Verbesserung erreicht werden könne. Er sei durchaus bereit, den Wünschen des Gen.Inspektors soweit als möglich entgegenzukommen. Dabei müsse aber der von ihm immer befolgte Grundsatz der Einheit der Verwaltung berücksichtigt werden. Er sei ein Gegner jeder Absplitterung von Sonderbehörden aus dem Bereich der allgemeinen Verwaltung. Solche Absplitterungen seien eine typische Erscheinung der Systemzeit gewesen. Er habe als Minister in Thüringen seinerzeit die gesamte Verwaltung beim Landrat zusammengefaßt und dadurch den Grundsatz der Einheit der Verwaltung verwirklicht³. Auch die Kommunalabteilung habe in ihrer bisherigen Haltung diesen Grundsatz pflichtgemäß vertreten und es sei nicht angängig, ihr daraus einen Vorwurf zu machen. Der *Generalinspektor* führte sodann die in seiner Denkschrift enthaltenen Gedanken unter starker Betonung der personalen Seite der Angelegenheit näher aus. Ihm schwebte als Endziel die Bildung einer technischen Verwaltungsstelle beim Oberpräsidenten vor, in welcher der gesamte Wasserbau, der Straßenbau, der Kulturbau und die Landesplanung zusammenzufassen seien⁴. Der Leiter dieser Stelle dürfe kein Spezialist sein, müsse vielmehr die gesamten technischen Fragen von übergeordneter Warte aus behandeln und daher auch dem Oberpräsidenten unmittelbar unterstellt werden. Im Rahmen dieser Organisation müsse auch die Verwaltung aller klassifizierten Straßen bei einer Stelle vereinigt werden. So wie der Generalinspektor die Reichsstraßen durch die Länder und Provinzen verwalten lasse, müß[t]en auch die Landkreise sich bei der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung der Länder und Provinzen bedienen. Dies lasse sich freilich nicht ohne Eingriffe in die Einheit der Verwaltung beim Landrat verwirklichen; diese Einheit sei aber ohnehin nicht mehr voll vorhanden. Die von ihm beabsichtigte Regelung habe überwiegende Vorteile in der Möglichkeit des Personal- und Geräteaustausches. Auch im Mobfalle sei nur eine einheitliche Verwaltung sämtlicher Straßen denkbar; übrigens wolle er ja nichts Neues einführen, sondern lediglich die Entwicklung der letzten Jahre vollends abschließen, und das, was für 68% der Landstraßen II. Ordnung bereits gelte⁵, auf die letzten 32% ausdehnen.

Der *Herr Minister* erteilte sodann das Wort den *Landräten von Schongau, Osnabrück und Delitzsch*, von denen namentlich die beiden letzteren besonders dringlich für die Belassung der Verwaltung der Kreisstraßen bei den Landkreisen eintraten. Übereinstimmend hoben sie insbesondere hervor, daß die Landkreise eine eigene technische Stelle auch dann nicht entbehren könnten, wenn ihnen die Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung abgenommen würde. Hierzu bemerkte der *Generalinspektor*, daß auch nach seiner Auffassung der Landrat einen technischen Berater unbedingt brauche; er bedauere es insbesondere, daß die preußischen Landräte keinen Hochbautechniker haben.

In der weiteren Aussprache setzte sich *Oberpräs. Stürtz* dafür ein, daß unter allen Umständen für alle Straßengattungen eine gemeinsame Verwaltungsstelle geschaffen werden müsse. Eine weitere Absplitterung von Zuständigkeiten aus der allgemeinen Verwaltung müsse vermieden werden. Infolgedessen müsse man die Landkreise so stark machen, daß sie die gemeinsame Verwaltung aller Straßengattungen tragen können. In der gleichen Richtung äußerte[n] sich auch *Landeshauptmann Haake* und *Vizepräsident Flottmann*, der gegen die Übertragung der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung auf die Provinzen die schlechten Erfahrungen ins Feld führte, die man in Schlesien damit gemacht habe.

Der *Herr Minister* bemerkte dazu, daß die Vergrößerung der Kreise ihre Grenzen habe. Man könne eher daran denken, für verschiedene Landkreise ein gemeinsames Straßenbauamt zu schaffen und dieses einem geschäftsführenden Landrat zu unterstellen. Die vom Generalinspektor vorgebrachten Gründe sprächen stark für die Übertragung der Verwaltung auf die Länder und Provinzen. Da

³ Hierzu ARH III, Nr. 18 Ziff. IV 2.

⁴ Zu diesen Absichten und ihrer Aufnahme im RIM vgl. Dok. Nr. 28 Ziff. 2.

⁵ S. ARH V, Nr. 255 Anm. 5.

dadurch aber die Einheit der Verwaltung bei dem Landrat zerstört werde, möchte der Generalinspektor doch nochmals prüfen, ob nicht eine engere Verbindung zwischen allgemeiner Verwaltung und Straßenverwaltung durch die Einrichtung von Straßenbauämtern bei geschäftsführenden Landräten möglich sei. Der *Gen.Insp.* erwiderte darauf, daß kein Techniker mehr in die Verwaltung gehen wolle, wenn er nur Berater sein und keine leitende Stellung erlangen könne. Aus diesem Grunde müsse die Unterstellung der Straßenbauämter unter die Landräte ausscheiden.

Darauf faßte der *Herr Minister* das Ergebnis der Besprechung dahin zusammen, daß es ihm doch zweifelhaft erscheine, ob die Kreise die dauernde Verbesserung der Straßen, wie sie der steigende Verkehr fordere, technisch überhaupt bewältigen können. Nachdem schon 68% der Landstraßen II. Ordnung von den Straßenbaubehörden der Länder und Provinzen verwaltet würden, werde es richtig sein, diese Regelungen auch für die restlichen 32% zu treffen.

Zu der Frage, ob die Verwaltung der Straßen in der *Mittelinstanz* in den *kommunalen* oder in den *staatlichen Sektor* zu legen sei⁶, bemerkte der *Herr Minister* einleitend, daß er hier eine Änderung des bestehenden Zustandes nicht für nötig halte, vielmehr der Auffassung sei, daß die Straßen beim Oberpräsidenten in der Provinzialverwaltung zu belassen seien, daß aber dem Generalinspektor auf personellem Gebiet weitgehendste Rechte eingeräumt werden sollen. Nachdem *Min-Direktor Dr. Surén* diesen Standpunkt des näheren begründet und dargetan hatte, daß die Absichten des *Gen.Insp.* der Reichsreform Vorgriffen, daß aber andererseits seine Wünsche schon durch die Einführung der Versetzbarkeit der leitenden Straßenbaubeamten im wesentlichen erfüllt werden können⁷, führte der *Gen.Insp.* aus, die Frage, ob staatliche oder kommunale Straßenverwaltung, sei für die nächsten paar Jahre nicht brennend. Wenn aber die Verwaltungsreform komme, müsse der Straßenbau, der Wasserbau, der Kulturbau und die Landesplanung zusammengefaßt werden. Auch dann sei es für ihn nicht von entscheidender Bedeutung, ob diese vier Aufgabengebiete in der kommunalen oder in der staatlichen Verwaltung vereinigt würden. Er habe die Verstaatlichung der Straßenverwaltung lediglich deshalb beantragt, weil der Wasserbau, der Kulturbau und die Landesplanung bereits staatlich verwaltet werden.

Im weiteren Verlauf der Besprechung stellte sich heraus, daß der Generalinspektor in der Ausübung der kommunalen Aufsicht durch das Reichsinnenministerium in einigen besonderen Fällen eine Erschwerung seiner Fachaufsichtsführung erblickt hat und auch aus diesem Grunde die Straßenverwaltung verstaatlicht sehen möchte. Es zeigte sich jedoch, daß Beschwerden, die für die Frage der Verstaatlichung von Gewicht sein könnten, in dieser Richtung nicht vorliegen. Schließlich stellte der *Herr Minister* allgemeines Einverständnis dahin fest, daß die Verstaatlichung der Straßenverwaltung nicht erforderlich sei, wenn dem Generalinspektor weitgehende Einflußmöglichkeit in personeller Hinsicht verschafft werde. Damit wurde die Besprechung geschlossen⁸.

Dr. Surén

⁶ D.h. entweder in den Selbstverwaltungssektor der preuß. Provinzen bzw. Ländermittelbehörden oder in den Bereich der staatl. Auftragsverwaltung; vgl. ARH V, Nr. 255 Anm. 1, 8; oben Anm. 1.

⁷ Zu diesem Zweck hatte die Personalabt. (II) des RIM den Entw. einer DVO zum DBG aufgestellt, dessen § 1 lautete: „(1) Wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht [...], können die Beamten des höheren Straßenbaudienstes einschließlich der im Vorbereitungsdienst stehenden Beamten und die Straßenmeister der Länder in den Dienst der Straßenbauverwaltung des Reiches, eines anderen Landes oder einer Provinz versetzt oder zu vorübergehender Verwendung abgeordnet werden. – (2) Das Entsprechende gilt für die gleichen Beamten der Provinzen und des Reichs.“ R 1501/131130. Bl. 242–244. Der Entwurf kam nicht zur Ausführung; Dok. Nr. 58 zu Anm. 8.

⁸ Fortgang und Abschluß der Verhandlungen s. Dok. Nr. 58.

Zitierhinweis

Nr. 18 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 2. Februar 1939, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d018>